




Дело № 2-773/2020

Номер дела: **2-773/2020**

УИН: **28RS0023-01-2020-001147-41**

Дата начала: **16.06.2020**

Дата рассмотрения: **16.09.2020**

Суд: **Тындинский районный суд Амурской области**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ИСТЕЦ	Тындинский городской прокурор в защиту прав,свобод и законных интересов неопределенного круга лиц несовершеннолетних лиц		
ОТВЕТЧИК	МОБУ "Восточненская СОШ"		
ТРЕТЬЕ ЛИЦО	Управление образования администрации Тындинского района		
ТРЕТЬЕ ЛИЦО	Администрация Тындинского района		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде			16.06.2020
Передача материалов судье			17.06.2020
Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению	Иск (заявление, жалоба) принят к производству		22.06.2020
Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству			22.06.2020
Вынесено определение о назначении дела к судебному			22.06.2020

разбирательству			
Судебное заседание	Объявлен перерыв		14.07.2020
Судебное заседание	Рассмотрение дела начато с начала	Вступлении в процесс третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора	17.07.2020
Судебное заседание	Вынесено решение по делу	Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН	16.09.2020
Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме			21.09.2020

Решение

Дело № 2-773/2020

УИД 28RS0023-01-2020-001147-41

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

16 сентября 2020 года г.Тында

Тындинский районный суд Амурской области в составе

председательствующего судьи Тотмяниной М.В.,

при помощнике судьи Пожидаевой А.М.,

с участием помощника Тындинского городского прокурора Дашадондокова Р.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Тындинского городского прокурора в защиту законных интересов неопределенного круга лиц и несовершеннолетних лиц к Муниципальному образовательному бюджетному учреждению «Восточненская средняя общеобразовательная школа» Тындинского района о возложении обязанности оборудовать здание системами наружного освещения,

УСТАНОВИЛ:

Тындинский городской прокурор в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц и несовершеннолетних лиц обратился в суд с настоящим исковым заявлением, просил обязать МОБУ «Восточненская средняя общеобразовательная школа» Тындинского района в течение одного месяца со дня вступления в силу решения в течение одного месяца со дня вступления в силу решения оборудовать объект (территории) МОБУ «Восточненская СОШ», расположенное по адресу: <адрес>, системой наружного освещения.

В судебное заседание представитель ответчика МОАУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» Тындинского района, третьего лица Администрации Тындинского района, Управления образования Администрации Тындинского района надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения дела не явились, о причинах неявки суду не сообщили.

Судом, на основании ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации определено о рассмотрении дела в отсутствии представителей ответчика и третьего лица.

В судебном заседании представитель истца - помощник Тындинского городского прокурора Дашадондоков Р.Г. настаивал на удовлетворении заявленных требований, по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Выслушав прокурора, исследовав представленные письменные доказательства, и дав им юридическую оценку в соответствии с требованиями ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Статьей 41 Конституции Российской Федерации гарантировано право граждан на охрану здоровья.

В силу ч. 1 ст. 3 Конвенции о правах ребенка во всех действиях в отношении детей независимо от того предпринимаются они государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросам социального обеспечения, судами, административными или законодательными органами, первоочередное внимание уделяете наилучшему обеспечению интересов ребенка.

В ходе рассмотрения дела судом установлено, что МОБУ «Восточненская средняя общеобразовательная школа» Тындинского района осуществляет образовательную деятельность на основании Устава, утвержденного приказом управления образования администрации Тындинского района от 26.11.2015 года № 205-п и изменениями утвержденными приказом управления образования администрации Тындинского района от 19.06.2019 года № 189-п.

Согласно п. 1.4 Устава МОБУ «Восточненская средняя общеобразовательная школа» Тындинского района, учредителем и собственником его имущества является муниципальное образование Тындинский район. Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Тындинского района, от имени которой действует управление образования администрации Тындинского района.

С учетом уставной деятельности учреждение обязано соблюдать требования законодательства о противодействии терроризму, а также соблюдать права граждан, в т.ч., несовершеннолетних на безопасность, охрану жизни и здоровья. Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

МОБУ «Восточненская СОШ» осуществляет образовательную деятельность в зданиях по следующим адресам: <адрес>ёжная, <адрес>, Тынди0нский район, Амурская область, Россия, 676252 (начальное общее, основное общее, среднее общее образование) и <адрес>, Россия, 676252 (дошкольное образование «ГДО»).

Постановлением администрации Тындинского района от 26.05.2014 № 430 в МОБУ «Восточненская СОШ» открыта группа дошкольного образования (ГДО) Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Восточненская средняя общеобразовательная школа» Тындинского района.

В ходе проведенной в марте 2020 года Тындинской городской прокуратурой проверки установлено, что в нарушение вышеуказанных требований законодательства на объекте МОБУ «Восточненская СОШ», расположенном по адресу: <адрес>ёжная, <адрес>, отсутствует система наружного освещения.

На основании выявленных нарушений Тындинской городской прокуратурой 16.03.2020 в адрес руководителя МОБУ «Восточненская СОШ» внесено представление об

устранении нарушений требований законодательства о противодействии терроризму, антитеррористической защищенности, которое по результатам рассмотрения признано обоснованным, однако до настоящего времени вышеуказанное нарушение не устранено.

Из Положения ст.2 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ (в ред. от 06.07.2016) "О противодействии терроризму", пп. "д" п. 11 Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009 года, ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 года N 124-ФЗ (в ред. от 28.11.2015) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", ч. 13 ст. 30 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ (в ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", следует, что исполнение требований нормативно-правовых актов по обеспечению комплексной безопасности и антитеррористической защищенности является обязанностью образовательного учреждения Министерства образования и науки РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)

Постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 N 1235 утверждены Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий).

Согласно ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" антитеррористическая защищенность объекта (территории) это состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта. При этом под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек.

Статьей 5 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" предусмотрено, что федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления осуществляют противодействие терроризму в пределах своих полномочий. Юридические лица обеспечивают выполнение указанных требований в отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

В силу п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Из п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" следует, что охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в образовательном учреждении. К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами (п. 2 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ).

К основным мерам по предупреждению (профилактике) терроризма относятся: организационно-технические (разработка и реализация целевых программ и мероприятий по обеспечению критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей техническими средствами защиты, совершенствование механизма ответственности за несоблюдение требований обеспечения антитеррористической защищенности объектов террористической деятельности и улучшение технической оснащенности субъектов противодействия терроризму).

Согласно п. 25 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" в отношении объектов (территорий) третьей категории опасности дополнительно к мероприятиям, предусмотренным пунктом 24 настоящих требований, осуществляются следующие мероприятия:

а) оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации;

м) оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения;

н) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

Ненадлежащее исполнение МОБУ «Восточненская СОШ» требований закона в настоящее время отрицательно сказывается на комплексной безопасности лиц, пребывающих в образовательном учреждении, поскольку не обеспечивается надлежащая антитеррористическая защищенность здания.

Учитывая повышенное количество пребывающих и посещающих лиц, нарушение требований антитеррористической защищенности здания приобретает особое значение, поскольку может способствовать совершению противоправных действий с причинением вреда жизни и здоровью посетителей, пребывающих лиц, в том числе детей и работников.

В судебном заседании установлено, что в нарушение требований действующего законодательства об антитеррористической защищенности образовательных организаций, здание МОБУ «Восточненская СОШ» Тындинского района, расположенное по адресу: <адрес> не оборудовано системой наружного освещения, в результате чего нарушаются права обучающихся на безопасное пребывание в данном учреждении, создается угроза их жизни и здоровью.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что требования Тындинского городского прокурора к МОБУ «Восточненская СОШ» Тындинского района о возложении обязанности оборудовать здание школы системой наружного освещения, подлежат удовлетворению.

Согласно части 2 статьи 206 Гражданского процессуального кодекса РФ, при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено, несоблюдение которого влечёт применение в отношении руководителя организации или руководителя коллегиального органа мер, предусмотренных федеральным законом.

Из содержания вышеприведенной нормы следует, что устанавливаемый судом срок должен отвечать принципу разумности и, кроме того, обеспечивать соблюдение баланса интересов сторон.

С учётом конкретных обстоятельств дела, суд полагает необходимым установить срок исполнения решения суда в части требования истца об обязании оборудования здание школы системой наружного освещения в течение одного месяца со дня вступления в силу решения суда.

Согласно ст.103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации издержки, понесенные в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

Суд приходит к выводу, что с МОБУ «Восточненская СОШ» Тындинского района подлежит взысканию государственная пошлина.

Руководствуясь ст.ст.194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Обязать Муниципальное образовательное бюджетное учреждение «Восточненская средняя общеобразовательная школа» Тындинского района оборудовать объект (территории) МОБУ «Восточненская средняя общеобразовательная школа» Тындинского района, расположенное по адресу: <адрес> системой наружного освещения в течение одного месяца со дня вступления в силу решения суда.

Взыскать с Муниципального образовательного бюджетного учреждения «Восточненская средняя общеобразовательная школа» Тындинского района в доход местного бюджета муниципального образования г. Тынды государственную пошлину в сумме 300 рублей.

Решение может обжаловано в апелляционном порядке в Амурский областной суд через Тындинский районный суд в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья подпись М.В. Тотмянина

Решение в окончательной форме принято 21 сентября 2020 года.

Копия верна Судья Тындинского районного суда

М.В. Тотмянина

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».